

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1953/2535

กองทัพอากาศ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรจิตเทรตดิ้ง กับพวก

จำเลย

กองทัพอากาศ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่พิพาทกันด้วยเรื่องคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ไม่ใช่กรณีคดีมีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ดังจะเห็นได้จาก การเสียค่าขึ้นศาลในชั้นคำขอรับชำระหนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้เป็น พิเศษแล้ว ตาม มาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 มาตรา 11 ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ขอรับชำระหนี้ต้องเสียค่าขึ้นศาล ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา ในอัตราเพียงศาลละ 200 บาท คดีของโจทก์จึง ไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา ต่อไปด้วย

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีเป็นชั้นขอรับชำระหนี้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้(จำเลยทั้งสอง) ไว้
เด็ดขาด โจทก์ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า
ควรให้โจทก์ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลยทั้งสอง)
จำนวน590,531.61 บาท ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.
2483 ส่วนที่เกินมาให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ผู้ขอรับชำระหนี้ได้รับชำระหนี้ตาม
รายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์เนื่องจากเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริงซึ่งต้องห้าม

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 17)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 18)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่เจ้าหนี้ฎีกาว่าคดีนี้ไม่ต้องห้ามฎีกาเพราะพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 179 กำหนดให้คิด ค่าขึ้นศาลสำหรับคำขอรับชำระหนี้ไว้
ต่างหากเป็นพิเศษ จึงฎีกา ได้โดยไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 248 นั้น เห็นว่าการอุทธรณ์ ฎีกาคำขอรับชำระหนี้ต้องอยู่ในบังคับ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224,248 ประกอบด้วยพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 153 แต่คดีนี้เป็นคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายก
อุทธรณ์ของเจ้าหนี้ เพราะเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 เจ้าหนี้จึงฎีกาคัดค้านได้ไม่ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248จึงให้รับฎีกาของเจ้าหนี้

พิเคราะห์แล้ว ที่เจ้าหนี้ฎีกาว่าคดีนี้ไม่ต้องห้ามฎีกาเพราะพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 179 กำหนดให้คิด ค่าขึ้นศาลสำหรับคำขอรับชำระหนี้ไว้
ต่างหากเป็นพิเศษ จึงฎีกา ได้โดยไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 248 นั้น เห็นว่าการอุทธรณ์ ฎีกาคำขอรับชำระหนี้ต้องอยู่ในบังคับ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224,248 ประกอบด้วยพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 153 แต่คดีนี้เป็นคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายก
อุทธรณ์ของเจ้าหนี้ เพราะเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 เจ้าหนี้จึงฎีกาคัดค้านได้ไม่ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248จึงให้รับฎีกาของเจ้าหนี้

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ